Gewerbesteuererklärung 2025 und Mietvertragsauszug

Datum 10.07.2026
Von Zähringer Prüfstand GmbH, Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt

Die GmbH fertigt Druckprüfstände für Medizintechnik. Sie unterhält ihre einzige Betriebsstätte in Freiburg-Zähringen. Die Vorjahreszahlungen waren abgeschmolzen; für 2025 wurden keine Gewerbesteuervorauszahlungen geleistet.

Elektronische Übermittlung vom 10.07.2026, 11:34 Uhr. Ausgangsgewinn nach § 7 GewStG 62.000,00 EUR. Keine Kürzungen und kein Gewerbeverlust. In der GuV sind 480.000,00 EUR Aufwand für die betriebliche Nutzung der fremden Fertigungshalle enthalten. Weitere Finanzierungsanteile nach § 8 Nr. 1 GewStG liegen laut Erklärung nicht vor.

Auszug des Mietvertrags FR-Z-2024-02 mit Haller Gewerbehöfe GmbH: Vertragsgegenstand ist ausschließlich die unbewegliche Fertigungshalle auf dem Werkgelände Freiburg-Zähringen. Jahresgrundmiete 480.000,00 EUR in zwölf Raten zu 40.000,00 EUR. Keine gesonderte Überlassung von Maschinen oder Betriebsvorrichtungen. Die Jahreskostenübersicht dient der Abstimmung; sie ändert die Raten nicht. Vertragslaufzeit bis 31.12.2029.

Gewerbesteuermessbescheid 2025 – Berechnungsauszug

Datum 10.09.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Felix Boscherharb, Sachgebietsleitung
An Zähringer Prüfstand GmbH, Freiburg im Breisgau

Der Gewerbesteuermessbetrag für 2025 wird auf 4.620,00 EUR festgesetzt. Gewerbeertrag vor Hinzurechnung 62.000,00 EUR. Immobilienmiete laut Erklärung 480.000,00 EUR; zusätzlicher Aufwand „Halle FR-Z-2024-02“ gemäß Anlage Jahreskosten 480.000,00 EUR. Beide Positionen werden als getrennte Aufwendungen berücksichtigt.

Rechenschritt	EUR
Bemessungsgrundlage aus Immobilienmiete	960.000,00
Finanzierungsanteil 50 %	480.000,00
Abzüglich gesetzlicher Freibetrag	200.000,00
Davon ein Viertel	70.000,00
Gewerbeertrag	132.000,00
Gewerbesteuermessbetrag bei 3,5 %	4.620,00

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim Finanzamt Freiburg-Stadt eingelegt werden. Posteingangsvermerk der GmbH vom 14.09.2026.

Gewerbesteuerbescheid der Stadt Freiburg im Breisgau

Datum 17.09.2026
Von Stadt Freiburg im Breisgau · Stadtkämmerei, Abteilung Steuern
An Zähringer Prüfstand GmbH · städtisches Kassenzeichen GW-25-0416

Gewerbesteuer für 2025. Zugrunde gelegt wird der vom Finanzamt Freiburg-Stadt für 2025 mitgeteilte Messbetrag in Höhe von 4.620,00 EUR. Hebesatz für den Erhebungszeitraum 430 %. Festgesetzte Gewerbesteuer 19.866,00 EUR. Geleistete Vorauszahlungen 0,00 EUR. Der Betrag ist bis zum 21.10.2026 an die Stadtkasse zu entrichten. Gegenüber der Stadt ist das oben genannte Kassenzeichen zu verwenden.

Posteingangsvermerk der GmbH: Bescheid am 21.09.2026 im Briefkasten. Es gibt keine Beanstandung der Zustellung, der Festsetzung des Hebesatzes oder der Rechenübertragung. Der Streit betrifft die zusätzliche Mietposition im Messbescheid.

Einspruch und Aussetzungsverfahren beim Finanzamt

Datum 28.10.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt und Sascha Strauß (chronologischer Aktenauszug)
An Zähringer Prüfstand GmbH · Verfahrensakte

29.09.2026, Eingang am selben Tag. Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, erhebt Einspruch gegen den Gewerbesteuermessbescheid 2025 vom 10.09.2026 und beantragt die Aussetzung der Vollziehung, soweit der Messbetrag 2.520,00 EUR übersteigt. Vorgelegt werden Gewerbesteuererklärung und Mietvertrag, noch keine Sachkonten oder Buchungsbelege. Das Mietobjekt sei nur einmal zu berücksichtigen.

26.10.2026, gesonderter Bescheid. Finanzamt Freiburg-Stadt lehnt die Aussetzung ab. Ein Vertrag beweise nicht, dass keine zweite mietbezogene Zahlung geleistet worden sei. Es fehle ein Abgleich zwischen GuV und Übersicht. Wirtschaftliche Unterlagen zum Härtevortrag lägen nicht vor. Im Kanzleieingang am 27.10.2026 erfasst.

28.10.2026, Einspruchsentscheidung zur Hauptsache. Der Einspruch gegen den Messbescheid wird zurückgewiesen. Die Angaben auf dem separaten Jahresblatt wurden im Einspruchsverfahren nicht auf ihre Herkunft aus den Konten abgestimmt. Klage kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, erhoben werden. Zustellung an die Kanzlei durch Postzustellungsurkunde am 30.10.2026. Der AdV-Ablehnungsbescheid ist ein gesondertes Schriftstück.

Vollstreckungsankündigung der Stadtkasse

Datum 03.11.2026
Von Stadt Freiburg im Breisgau · Maren Künzel, Stadtkasse und Vollstreckung
An Zähringer Prüfstand GmbH · Kassenzeichen GW-25-0416

Unter dem Kassenzeichen wurde am 21.10.2026 eine Zahlung über 10.836,00 EUR gutgeschrieben. Die aus der Gewerbesteuerfestsetzung 2025 offene Hauptforderung beträgt 9.030,00 EUR. Diese Mitteilung betrifft die Steuerhauptforderung; etwaige Nebenforderungen sind gesondert zu beurteilen.

Nach fruchtloser Mahnung vom 26.10.2026 ist die Weitergabe des Vorgangs zur Kontopfändung ab Freitag, 06.11.2026, vorgesehen. Bei uns ist keine Aussetzungsmitteilung des Finanzamts oder des Gerichts eingegangen. Unterlagen zu einem laufenden gerichtlichen Aussetzungsverfahren bitte unter Angabe des Kassenzeichens unverzüglich an die Vollstreckungsstelle übermitteln. Eine Zahlungsfristverlängerung oder eine Zusage, die Vollstreckung zurückzustellen, erteilen wir mit diesem Schreiben nicht.

Eingang bei der GmbH per Boten am 03.11.2026, 14:10 Uhr. Stand bei Rückfrage am 04.11.2026, 09:15 Uhr: Pfändungsverfügung ist noch nicht an die Bank gegangen.

Mietaufwand 2025 – Sachkonto, Zahlungsabgleich und Vermieterbestätigung

Datum 03.11.2026
Von Karla Rennert, Leiterin Rechnungswesen der Zähringer Prüfstand GmbH
An Sascha Strauß und Hubertus Tomasius · Kanzleiakte

Sachkonto 4210 trägt für 2025 zwölf Buchungen zu jeweils 40.000,00 EUR. Wiederkehrender Buchungstext „FR-Z-2024-02, Halle Zähringen“ und Vermieterkonto 70420. Bankumsätze mit der gleichen Vertragsreferenz an die Haller Gewerbehöfe GmbH: zwölf Überweisungen zu 40.000,00 EUR. Jahresbetrag 480.000,00 EUR. Keine weiteren Mietzahlungen auf dem Konto 4210 oder auf einem anderen Sachkonto. Der Saldo ist in der GuV 2025 enthalten und hat den Ausgangsgewinn von 62.000,00 EUR gemindert.

Die Anlage „Jahreskosten FR-Z-2024-02“ ist mit „Auswertung Konto 4210 – keine Zahlungsanweisung“ überschrieben. Sie listet dieselben zwölf Buchungsnummern. Im alten Export für das Finanzamt fehlte die Kopfzeile, weil die Jahresübersicht über einen Ausschnitt als Anlage gesendet wurde.

Bestätigung der Vermieterin vom 03.11.2026: Für 2025 gab es mit der GmbH nur den Mietvertrag FR-Z-2024-02; sämtliche Raten von insgesamt 480.000,00 EUR sind gezahlt, es wurde kein weiterer Mietaufwand abgerechnet. Separater Versand der Jahreskostenübersicht am 06.02.2026 lediglich für die Jahresabschlussprüfung.

Mandatsvermerk und Liquidität bis zum Vollstreckungsbeginn

Datum 04.11.2026
Von Hubertus Tomasius, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
An Sascha Strauß · Kanzleiteam

Besprechung am 04.11.2026 um 10:15 Uhr mit Geschäftsführerin Daria Kiefer. Mandat: Messbescheid und Doppelansatz gerichtlich angreifen. Zugleich sollen wir die Pfändung für die ausstehende Gewerbesteuer 2025 verhindern. Die Geschäftsführerin bestätigt die geleistete Teilzahlung von 10.836,00 EUR, die Bankgutschrift und die fehlende Pfändungsverfügung. Unterzeichnete Prozessvollmacht für Sach- und Eilverfahren liegt vor.

Disponibilität laut Bank/Kreditoren	EUR
Frei verfügbares Bankguthaben 04.11.2026	11.540,00
Sammelzahlung Löhne, fällig 06.11.2026	8.150,00
Materiallieferung, fällig 06.11.2026	2.400,00

Keine sofort abrufbare Kreditlinie und keine frei verfügbare Sicherheit. Erwarteter Zahlungseingang über 15.800,00 EUR am 12.11.2026, bislang nicht auf dem Konto. Erneute telefonische Rückfrage bei der Stadt heute hat keine Stillhaltezusage ergeben. Die Geschäftsführerin ist bereit, den Bankauszug und die Zahlungsaufträge als Anlagen vorzulegen und die wesentlichen Angaben zu versichern.